

21_technikerchat_wechselrichter.txt

Chat-Export interner Firmenmessenger Elbwerft Solar, Kanal "technik-service"

Export angefertigt am 20.05.2026 auf Bitte der Kanzlei (Beleg zur Mängelrüge Soltronic)

Zeitraum: 22.04.2026 bis 24.04.2026

[22.04.2026 09:47] Deniz Yalcin (Servicetechniker): moin, wir haben ein problem auf der baustelle gewerbepark. beim einbinden der neuen wechselrichter in den batteriespeicher schmieren mir die dinger bei der netzumschaltung ab. schon der dritte heute

[22.04.2026 09:52] Mats Hollstein (Lager): die aus der soltronic lieferung vom 4.4.? die standen bei uns nur im regal, wareneingang war ohne auffälligkeiten, kartons alle heile

[22.04.2026 10:15] Deniz Yalcin: ja genau die. im normalen netzbetrieb laufen die einwandfrei, das merkst du erst wenn du die umschaltung auf inselbetrieb testest. fehlercode E-4417, laut handbuch firmware

[22.04.2026 11:38] Deniz Yalcin: hab jetzt alle 12 vom stellplatz A durchgetestet, davon 4 mit dem fehler. mach nachher noch die aus halle 2

[22.04.2026 16:20] Deniz Yalcin: stand jetzt: 40 geräte geprüft, 11 mit E-4417. seriennummern hab ich in die liste im laufwerk eingetragen, ordner soltronic_04-2026

[22.04.2026 16:24] Mats Hollstein: puh. sag mal lutz bescheid, der hat den rahmenvertrag mit denen gemacht

[22.04.2026 16:31] Deniz Yalcin: hab herrn meinhard grad auf mailbox gesprochen. der is bis donnerstag auf der messe in münchen

[23.04.2026 08:05] Mats Hollstein: theda war eben unten im lager und hat sich zwei von den betroffenen geräten angeschaut, sie will erst wissen ob ein firmware update von soltronic das behebt bevor wir da ein fass aufmachen

[23.04.2026 08:11] Deniz Yalcin: update hab ich gestern abend bei einem gerät versucht, version 3.1.8 lässt sich nicht aufspielen, bricht bei 60% ab. hab screenshots

[24.04.2026 14:52] Mats Hollstein: kurze info, meinhard ist zurück, montag früh termin mit ihm und theda dazu. bis dahin keine weiteren geräte von der lieferung verbauen, hab die palette gesperrt

[24.04.2026 14:55] Deniz Yalcin: ok. die 3 schon verbauten im gewerbepark lass ich im netzbetrieb laufen, inselbetrieb hab ich beim kunden erstmal deaktiviert, der weiß bescheid

email-bank-kg-bedingung.eml

emails/email-bank-kg-bedingung.eml

Von	Bankhaus Altonaer Kai <firmenkunden@altonaer-kai.de>
An	Janna Fährmann <janna@elbwerft-solar.de>
Datum	Tue, 19 May 2026 10:11:00 +0200
Betreff	Kreditlinie nur mit KG-Struktur

Sehr geehrte Frau Fährmann,

die Erweiterung der Linie setzt eine klare Register- und Haftungsstruktur voraus. Bitte lassen Sie uns bis 31.08.2026 eine KG- oder GmbH & Co. KG-Struktur nachweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Von	"Dr. Sönke Möller" <s.moeller@moeller-speicherholding.de>
An	Janna Fährmann <janna@elbwerft-solar.de>
Kopie	Oke Lübbert <oke@elbwerft-solar.de>, Theda Kirsch <theda@elbwerft-solar.de>
Datum	Thu, 04 Jun 2026 17:03:41 +0200
Betreff	Beteiligung Möller Speicherholding - Zeitplan Registeranmeldung

Liebe Frau Fährmann,

danke für das gute Gespräch am Dienstag. Damit wir intern planen können, fasse ich unseren Stand zusammen und bitte um Korrektur, falls ich etwas falsch verstanden habe.

Wir beteiligen uns wie besprochen mit 250.000 Euro als Kommanditistin an der künftigen KG. Unsere Hausjuristen bestehen allerdings darauf, dass die Einlage erst fließt, wenn die KG mit unserer Haftsumme im Handelsregister eingetragen ist, vorher unterschreiben wir nichts Endgültiges. Ich sage das so deutlich, weil Herr Lübbert am Dienstag meinte, man könne "schon mal loslegen und die Eintragung nachziehen", das kommt für uns nicht in Frage.

Dazu drei Fragen:

1. Wann geht die Registeranmeldung raus? Ihre Bank will die neue Struktur ja bis 31.08.2026 nachgewiesen haben. Gibt es dazu einen belastbaren Termin mit dem Notar?
2. In dem KG-Vertragsentwurf, den uns Ihr Notar geschickt hat, steht auf Seite 2 noch "Elbwerft Solar OHG", auf Seite 7 dann "Elbwerft Solarplanung GmbH & Co. KG". Was ist denn nun die Firma? Unsere Bank fragt danach für die Kontoeröffnung.
3. Die Sache mit Soltronic beobachten wir mit Sorge. Bitte halten Sie uns über den Stand der angedrohten Klage auf dem Laufenden, ein anhängiger Rechtsstreit in der Größenordnung gehört für uns in die Beschlussvorlage.

Ich bin nächste Woche Mittwoch in Hamburg und würde gern kurz bei Ihnen in Altona vorbeikommen, gern auch mit Herrn Meinhard, den ich noch nicht kennengelernt habe.

Beste Grüße aus Rendsburg

Dr. Sönke Möller

Geschäftsführer, Möller Speicherholding GmbH

Von	"Notarin Dr. Wendelgard Knoop" <notariat@knoop.de>
An	Oke Lübbert <oke@elbwerft-solar.de>
Datum	Fri, 22 May 2026 16:22:00 +0200
Betreff	Statuswechsel eGbr/OHG/KG - Unterlagen

Sehr geehrter Herr Lübbert,

bitte senden Sie Gesellschaftsvertrag, Gesellschafterbeschluss zum Statuswechsel, gewünschte Firma, Vertretungsregelung und Daten des Investors. Wir müssen sauber trennen: eGbr, OHG und KG.

Dr. Knoop

email-soltronic-ruege-zurueckweisung.eml

emails/email-soltronic-ruege-zurueckweisung.eml

Von	Soltronic AG <legal@soltronic.de>
An	Elbwerft Solar <einkauf@elbwerft-solar.de>
Datum	Wed, 29 Apr 2026 08:04:00 +0200
Betreff	Ihre Mängelrüge vom 28.04.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir weisen die Rüge als verspätet zurück. Es handelt sich um ein beiderseitiges Handelsgeschäft. Die Geräte hätten bei Wareneingang untersucht werden müssen.

Soltronic AG

haftsumme-investor.csv

tabellen/haftsumme-investor.csv

Gesellschafter	Rolle	Pflichteinlage	Haftenlage	Eintragung
Janna Fährmann	Komplementärin	0	unbeschränkt	geplant
Oke Lübbert	Komplementär	0	unbeschränkt	geplant
Theda Kirsch	Komplementärin	0	unbeschränkt	geplant
Möller Speicherholding GmbH	Kommanditistin	250000	250000	noch nicht

lieferung-maengelruege.csv

tabellen/lieferung-maengelruege.csv

Ereignis	Datum	Beleg	HGB-Frage
Lieferung Soltronic	2026-04-04	Lieferschein	Handelskauf
Wareneingang	2026-04-05	Lagerbuch	Untersuchung
Fehler entdeckt	2026-04-22	Technikerchat	verdeckter Mangel?
Rüge	2026-04-28	E-Mail	rechtzeitig?

01_sachverhalt_partnervermerk.docx

Partnervermerk Elbwerft Solar

Datum: 20.05.2026

Mandantin: Elbwerft Solarplanung eGbR, Hamburg-Altona

Die Mandantin plant Photovoltaik-Gewerbeanlagen, kauft inzwischen Wechselrichter und Batteriespeicher im eigenen Namen ein und verkauft Projektpakete an Gewerbekunden weiter. Umsatz 2025: 3,8 Mio. EUR. 18 Mitarbeiter, Warenlager in Billbrook, ERP-System, Kreditlinie 900.000 EUR. Die Gesellschaft ist als eGbR registriert, nutzt aber im Außenauftritt „Elbwerft Solar OHG“ in mehreren Angeboten.

Die Bank verlangt für die Erweiterung der Kreditlinie die Umstellung in eine GmbH & Co. KG oder KG mit klarer Haftsumme. Ein Investor soll als Kommanditist eintreten. Gleichzeitig droht Lieferant Soltronic AG mit Klage wegen eines Rahmenvertrags, den der kaufmännische Leiter mit Prokura unterschrieben hat.

02_gesellschaftsvertrag_egbr_auszug.docx

Gesellschaftsvertrag eGbR — Auszug

Firma/Name: Elbwerft Solarplanung eGbR

Gesellschafter: Janna Fährmann, Oke Lübbert, Theda Kirsch

§ 2 Zweck

Planung und Beratung für Photovoltaik- und Speicheranlagen. Warenhandel ist nur zulässig, soweit er der Planungstätigkeit dient.

§ 6 Geschäftsführung

Alle Gesellschafter sind einzelgeschäftsführungsbefugt. Geschäfte über 75.000 EUR bedürfen interner Zustimmung aller Gesellschafter.

§ 9 Register und Statuswechsel

Die Gesellschafter können durch einstimmigen Beschluss die Eintragung als OHG oder KG herbeiführen, wenn der Geschäftsbetrieb dies erfordert.

03_registerauszug_gesellschaftsregister.docx

Gesellschaftsregister — Arbeitsnotiz

Registergericht Hamburg, GnR/eGbR-Arbeitsauszug vom 03.02.2026:

- Name: Elbwerft Solarplanung eGbR
- Sitz: Hamburg
- Gesellschafter: Janna Fährmann, Oke Lübbert, Theda Kirsch
- Vertretung: jeder Gesellschafter allein
- Kein Statuswechsel eingetragen

Notiz: Handelsregister enthält keinen Treffer für „Elbwerft Solar OHG“.

04_bankterm_sheet_kg_umstellung.docx

Term Sheet Bank — KG-Umstellung

Bankhaus Altonaer Kai eG bietet Erweiterung der Kontokorrentlinie auf 1,6 Mio. EUR unter Bedingungen:

1. Umstellung auf KG oder GmbH & Co. KG bis 31.08.2026.
2. Investor Möller Speicherholding GmbH als Kommanditist mit Hafteinlage 250.000 EUR.
3. Prokura nur Gesamtprokura mit einem Gesellschafter.
4. Quartalsreporting nach HGB-Zahlen.
5. Offenlegung aller Lieferantenrahmenverträge über 100.000 EUR.

Die Mandantin fragt, ob sie bis zur Eintragung schon als KG auftreten darf.

05_prokura_rahmenvertrag.docx

Prokura und Rahmenvertrag Soltronic

Kaufmännischer Leiter Lutz Meinhard erhielt am 10.01.2026 schriftlich „Prokura für alle gewöhnlichen Geschäfte“. Eine Registereintragung ist nicht erfolgt. Am 28.02.2026 unterschrieb er einen Rahmenvertrag über 160 Wechselrichter mit Abrufpflicht 2026/27, Volumen 1,28 Mio. EUR.

Interne Grenze laut Gesellschafterbeschluss: Einzelgeschäfte über 75.000 EUR nur mit Zustimmung aller Gesellschafter. Soltronic kannte diese Grenze nicht.

06_handelskauf_maengelruege.docx

Handelskauf und Mängelrüge

Soltronic lieferte am 04.04.2026 40 Wechselrichter. Wareneingang bei Elbwerft am 05.04.2026, Einlagerung ungeprüft. Am 22.04.2026 stellte ein Techniker fest, dass 11 Geräte Firmware-Fehler zeigen und bei Netzschnittung ausfallen. Rüge an Soltronic per E-Mail am 28.04.2026.

Soltronic: Rüge verspätet, § 377 HGB.

Elbwerft: Fehler erst bei Integration in Batteriesystem erkennbar, außerdem seien wir doch „nur eGbR“.

07_statuswechsel_ohg_kg_pruefmatrix.docx

Statuswechsel-Prüfmatrix

Frage	Befund	Risiko
Handelsgewerbe nach Art/Umfang?	Umsatz, Warenlager, ERP, Personal sprechen dafür	Hoch
Auftreten als OHG?	Angebote und Signaturen verwenden „OHG“	Rechtsschein
eGbR im Gesellschaftsregister?	ja	Statuswechsel formal nötig
KG geplant?	Bank/Investor verlangen Haftsumme	Register- und Haftungsrisiko
Prokura wirksam?	Erteilung möglich, Eintragung deklaratorisch	Außenmacht wahrscheinlich
§ 377 HGB anwendbar?	Wenn Handelsgeschäft beiderseits	Rügeproblem hoch

08_kommanditistenhaftung_notiz.docx

Kommanditistenhaftung — Notiz

Möller Speicherholding GmbH will bereits vor Registereintragung eine „Beitrittserklärung als Kommanditist“ unterschreiben, aber keine persönliche Haftung vor Eintragung riskieren. Die Bank möchte sofortige wirtschaftliche Bindung.

Zu prüfen:

- Beginn der KG im Innenverhältnis.
- Außenhaftung vor Eintragung.
- Haftsumme vs. Pflichteinlage.
- Registerpublizität.
- Auftreten in E-Mail-Signatur und Angeboten.

09_firmenrecht_ihk_beanstandung.docx

Firmenrecht — IHK-Beanstandung

Die IHK Hamburg weist informell darauf hin, dass „Elbwerft Solar OHG“ nicht benutzt werden sollte, solange keine OHG eingetragen ist. Außerdem sei „Solarbank Hamburg“ als Produktname irreführend, weil keine Banklizenz besteht.

Mandantin möchte außen unbedingt größer wirken. Vorschlag prüfen: „Elbwerft Solarplanung eGbR“ bis Statuswechsel, danach „Elbwerft Solar KG“ oder „Elbwerft Solar GmbH & Co. KG“.

10_registeranmeldung_entwurf.docx

Entwurf Registeranmeldung — Statuswechsel

Gegenstand

Anmeldung des Statuswechsels der Elbwerft Solarplanung eGbR in eine OHG und anschließende Vorbereitung einer KG-Struktur.

Angaben

- Firma: Elbwerft Solar OHG (vorläufig zu prüfen)
- Sitz: Hamburg
- Gesellschafter: Janna Fährmann, Oke Lübbert, Theda Kirsch
- Vertretung: jeweils einzelvertretungsberechtigt, Beschränkungen intern
- Geschäftszweig: Planung, Handel und Vertrieb von Photovoltaik- und Speichertechnik

Registerrisiko

Die Gesellschaft hat die OHG-Firma bereits verwendet. Das kann Rechtsschein- und Firmenfragen auslösen, ersetzt aber nicht die Anmeldung.

11_gesellschafterbeschluss_statuswechsel.docx

Gesellschafterbeschluss Statuswechsel

Die Gesellschafter beschließen einstimmig:

1. Der Geschäftsbetrieb erfordert nach Art und Umfang einen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb.
2. Die Gesellschaft soll als offene Handelsgesellschaft zum Handelsregister angemeldet werden.
3. Der Gesellschaftsvertrag wird an HGB-Strukturen angepasst.
4. Die Geschäftsführung wird beauftragt, eine KG-Umwandlung mit Investor Möller Speicherholding GmbH vorzubereiten.
5. Bis zur Eintragung wird im Außenauftritt ausschließlich die aktuell registerfähige Bezeichnung verwendet.

12_kg_vertrag_auszug.docx

KG-Vertrag — Auszug

§ 3 Gesellschafter und Einlagen

Komplementäre: Janna Fährmann, Oke Lübbert, Theda Kirsch.

Kommanditistin: Möller Speicherholding GmbH.

Die Kommanditistin leistet eine Pflichteinlage von 250.000 EUR. Die im Handelsregister einzutragende Haftsumme beträgt 250.000 EUR.

§ 7 Geschäftsführung

Die Komplementäre führen die Geschäfte. Geschäfte über 150.000 EUR bedürfen Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Die Kommanditistin erhält Informations- und Zustimmungsvorbehalte, ohne zur Geschäftsführung berufen zu sein.

13_prokura_widerruf_und_neuerteilung.docx

Prokura — Widerruf und Neuerteilung

Die Bank verlangt Gesamtprokura. Lutz Meinhard hatte bisher eine schriftliche Einzelprokura, nicht eingetragen. Zu prüfen:

- War die Prokura trotz fehlender Eintragung wirksam?
- Kann eine interne Beschränkung dem Lieferanten entgegengehalten werden?
- Wie wird Prokura widerrufen?
- Soll künftig Gesamtprokura mit einem Gesellschafter eingeführt werden?
- Welche Registeranmeldung ist nötig?

14_zwischenverfuegung_registergericht.docx

Entwurf Zwischenverfügung Registergericht

Das Registergericht könnte beanstanden:

1. Firma „Elbwerft Solar OHG“ wurde bereits vor Eintragung verwendet.
2. Unternehmensgegenstand unklar zwischen Planung und Warenhandel.
3. Vertretungsregelung im Gesellschaftsvertrag widerspricht Anmeldung.
4. Statuswechsel von eGmbH zu OHG und KG-Schritt werden vermischt.
5. Kommanditistin darf vor KG-Eintragung nicht irreführend im Außenauftritt erscheinen.

Antwort: getrennte Anmeldung OHG jetzt; KG-Beitritt nach gesondertem Beschluss und Vertrag.

15_maengelruege_nachfassen_entwurf.docx

Nachfassende Mängelrüge an Soltronic

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir halten an der Mängelrüge fest. Die Firmwarefehler waren bei Wareneingang trotz ordnungsgemäßer äußerer Untersuchung nicht erkennbar. Sie zeigten sich erst bei Integration in ein Batteriesystem mit Netzumschaltung. Bitte teilen Sie bis 03.06.2026 mit, ob Sie Ersatzgeräte liefern oder ein Firmware-Update bereitstellen.

Ohne Präjudiz zur Frage der Kaufmannseigenschaft und zur Anwendbarkeit von § 377 HGB.

16_klageerwiderung_soltronic_arbeitsstand.docx

Klageerwiderung Soltronic — Arbeitsstand

Verteidigungslinien Elbwerft

1. Fehler war verdeckt und bei ordnungsgemäßer Wareneingangskontrolle nicht erkennbar.
2. Rüge erfolgte unverzüglich nach Entdeckung.
3. Soltronic kannte den Einsatzzweck und musste kompatible Firmware liefern.
4. Selbst bei HGB-Anwendbarkeit bleibt Nachlieferung geschuldet, wenn Arglist oder Garantiefragen auftauchen.

Schwächen

- Wareneingangskontrolle war nur oberflächlich dokumentiert.
- Elbwerft tritt nach außen selbst als OHG auf.
- ERP-Lagerbuch zeigt 17 Tage ohne Prüfung.

17_handelsbriefe_signaturen.docx

Handelsbriefe und Signaturen

Beispiele aus der Akte:

- Angebot an Stadtwerke Wedel: „Elbwerft Solar OHG“
- E-Mail-Signatur: „Prokurist Lutz Meinhard“
- Rechnung: „Elbwerft Solarplanung eGbR“
- Website-Impressum: „Elbwerft Solar GmbH & Co. KG i.G.“

Das Nebeneinander kann Firmenirreführung, Rechtsschein und Bank-/Registerprobleme auslösen.
Sofortmaßnahme: einheitliche Signatur bis zur Eintragung.

18_lager_und_buchfuehrung.docx

Lager und Buchführung

Die Gesellschaft führt ein ERP-System mit Lagerbuch, Seriennummern und Wareneingangstatus. Nicht alle Wareneingänge werden am selben Tag technisch geprüft.

Prüfpunkt HGB:

- Buchführungspflicht als Indiz für kaufmännischen Geschäftsbetrieb.
- Handelsbücher als Beweisquelle.
- Dokumentation der Untersuchungsbliegenheit bei Handelskauf.
- Pflicht zur Aufbewahrung abgesandter Handelsbriefe.

20_vergleichsplan_soltronic_bank_investor.docx

Vergleichsplan Soltronic / Bank / Investor

Soltronic

- Austausch der 11 fehlerhaften Geräte oder Firmware-Update binnen 14 Tagen.
- Elbwerft zahlt unstreitige Rechnungen.
- Beide Seiten verzichten auf Präjudiz zu § 377 HGB.

Bank

- Statuswechsel OHG sofort anmelden.
- KG-Beitritt als zweite Stufe mit Investor dokumentieren.
- Prokura künftig nur Gesamtprokura.

Investor

- Beitritt erst nach Registerklarheit.
- Haftsumme und Pflichteinlage identisch.
- Außenauftritt vor Eintragung kontrollieren.